

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3947/2546

นางชั้น โตพ่วง กับพวก
นางกัญญา ธีระพานิช
นายสนอง ธีระพานิช

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาว ส. ผู้ตาย ขอให้จดทะเบียนโอนที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกถึงแก่ความตาย สิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวหาได้ตกทอดไปยังทายาทของจำเลยไม่ แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าผู้ร้องเป็นทายาทของจำเลยโดยเป็นภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลยก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินมรดกของนางสาว ส. ผู้ตาย เพราะผู้ร้องไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำพิพากษาได้หากจำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดี ในกรณีเช่นนี้ผู้ร้องย่อมไม่อาจเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ทั้งสิบหกฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาว ส. ผู้ตายจดทะเบียนโอนทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ทั้งสิบหกซึ่งเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๖๔๗๔ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๐ ตำบลลาดพร้าว (ออเป้า)

อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ของผู้ตายให้โจทก์ทั้งสิบหกคนตามส่วน หาก
จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่กรรม นาง ก. ผู้ร้องในฐานะ
ทายาทและผู้จัดการมรดกของจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์ทั้งสิบหกฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก
ของนางสาว ส. ผู้ตาย ขอให้จดทะเบียนโอนที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่
โจทก์ทั้งสิบหก ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายโอน
ที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ทั้งสิบหก ซึ่งสิทธิและหน้าที่ในการจัดการมรดกนี้เป็นสิทธิ
เฉพาะตัวหาได้ตกทอดไปยังทายาทของจำเลยไม่ เมื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดก
ถึงแก่กรรม แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าผู้ร้องเป็นทายาทของจำเลยโดยเป็นภริยาที่
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จัดการมรดกของจำเลยก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่อาจขอเข้าเป็นคู่
ความแทนที่จำเลยได้เพราะผู้ร้องไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์มรดกของนางสาว
ส. ผู้ตาย ผู้ร้องย่อมไม่สามารถจะปฏิบัติตามคำพิพากษาได้หากจำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดี
ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องจึงชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ประเสริฐ เขียนนิลศิริ-ชวลิต ยอดเนตร-กุลพัชร อธิธรรมวินิจ)

ศาลแพ่ง - นายสุรศักดิ์ นาราสัจจ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิเชียร มงคล

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
------------	-----------------------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------